

Điều khoản sử dụng

Nguồn: <https://www.greensm.com/vn-vi/terms-policies/general?terms=1>

Cập nhật và có hiệu lực áp dụng từ ngày: 07/08/2026

Chào mừng Bạn đến với GREEN SM – nền tảng thương mại điện tử đa dịch vụ của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM.

Phần A – Các Điều Khoản Chung

Bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) trước khi cài đặt và/hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc Nền Tảng. Việc Bạn cài đặt và/hoặc truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng và/hoặc truy cập Nền Tảng và/hoặc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây) thông qua Ứng dụng và/hoặc Nền Tảng được hiểu là Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản này. Điều khoản này và các Chính sách Green SM tạo thành thỏa thuận pháp lý dưới hình thức điện tử giữa Bạn và Green SM (“Hợp Đồng”). Hợp Đồng áp dụng cho việc Bạn sử dụng Dịch vụ được cung cấp bởi Green SM và có hiệu lực kể từ thời điểm Bạn hoàn tất đăng ký và đăng nhập Tài khoản và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo các quy định tại Điều khoản. Nếu Bạn không đồng ý với Điều khoản, vui lòng không sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ hoặc Nền Tảng.

Green SM có thể điều chỉnh Hợp Đồng tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo đến bạn qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của Bạn. Phiên bản cập nhật sẽ được công bố tại trang web <https://www.greensm.com/> và/hoặc trên Ứng dụng. Green SM có thể điều chỉnh Điều khoản và/hoặc Hợp Đồng và sẽ thông báo đến Bạn qua Ứng Dụng và/hoặc địa chỉ email đăng ký của Bạn. Các điều chỉnh chỉ có hiệu lực sau ít nhất 07 ngày kể từ ngày thông báo. Phiên bản cập nhật sẽ được công bố tại trang web <https://www.greensm.com/> và/hoặc trên Ứng dụng. Nếu Bạn là Khách hàng/Người dùng không đồng ý với điều chỉnh, Bạn có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng cách thông báo cho Green SM trước ngày điều chỉnh có hiệu lực. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ sau ngày điều chỉnh có hiệu lực được coi là Bạn đã chấp thuận những thay đổi đó. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn tuân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Green SM được đăng tải trên Ứng dụng, Nền Tảng. Green SM chỉ thu thập dữ liệu cá nhân ở mức tối thiểu cần thiết để cung cấp Dịch vụ mà Bạn sử dụng. Việc đồng ý cung cấp dữ liệu cho các mục đích ngoài phạm vi thực hiện Dịch vụ (như mục đích tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu thị trường) là tùy chọn và không phải điều kiện để giao kết hoặc thực hiện Hợp Đồng.

Green SM là một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp nền tảng cho Người dùng để sử dụng Sản phẩm được cung cấp bởi các Đối tác và/hoặc Green SM. Với vai trò là đơn vị vận hành Nền Tảng, Green SM có trách nhiệm đảm bảo các Đối tác đủ điều kiện hoạt động theo quy định pháp luật, thực hiện cơ chế kiểm soát chất lượng Sản Phẩm niêm yết trên Nền Tảng, và hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của Người dùng liên quan đến Sản Phẩm do Đối tác cung cấp trong phạm vi quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đối tác không phải đại lý, người lao động hay nhân viên của Green SM và các Sản Phẩm được cung cấp bởi Đối Tác không được xem là được cung cấp bởi Green SM, mà theo đó Đối tác phải tự chịu trách nhiệm trực tiếp về Sản Phẩm mình cung cấp.

1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. “Green SM” là Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110269067 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/03/2023; Địa chỉ: Tòa Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside,

phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 1555 hoặc 19002088;

1.2. “Chính sách Green SM” gồm (i) Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân, (ii) Chính sách áp dụng cho các Sản Phẩm, (iii) các Quy chế sử dụng Dịch Vụ, (iv) các Quy tắc ứng xử, và (v) tất cả các biểu mẫu, chính sách, thông báo, hướng dẫn, câu hỏi hoặc các thỏa thuận do Bạn cung cấp hoặc ký kết theo thời gian với Green SM;

1.3. “Sản Phẩm” nghĩa là dịch vụ vận chuyển và/ hoặc hàng hóa, dịch vụ bất kỳ và/hoặc dịch vụ hỗ trợ dưới đây được Đối tác (trong một số trường hợp là chính Green SM) cung cấp cho Người dùng qua Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn: Green SM Car, Green SM Bike, Green SM Express, Green SM Food, Green SM Airport, Green SM Tour, Green SM Liên Tỉnh, Gói hội viên, Thẻ quà tặng, Green Gift Card, Green Business, Green SM Partner, Green SM Ads, Green SM Platform, Green SM Care, Green SM Chu Du, Green SM Thổ Địa...;

1.4. “Dịch vụ” là việc liên kết Người dùng với Đối tác (một số trường hợp là liên kết Người Dùng với Green SM khi Green SM đóng vai trò là đơn vị cung cấp Sản Phẩm) thông qua Ứng Dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần Mềm. Trong một số trường hợp, Dịch vụ cũng bao gồm dịch vụ khuyến mại trực tuyến hoặc dịch vụ quảng cáo mà Green SM cung cấp cho Đối tác để thực hiện khuyến mại/quảng cáo cho Sản Phẩm của Đối tác.

1.5. “Người dùng” nghĩa là bất kỳ người/tổ chức nào sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần Mềm để tìm kiếm và/hoặc nhận Sản Phẩm;

1.6. “Khách hàng” nghĩa là bất kỳ người nào trực tiếp nhận Sản Phẩm, bao gồm cả Người dùng và người được Người dùng cho phép sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng và/hoặc Dịch vụ qua Tài khoản Người dùng;

1.7. “Đối tác” là bên thứ ba độc lập cung cấp Sản Phẩm cho Người Dùng thông qua Dịch vụ, bao gồm Đối tác vận chuyển và Đối tác Thương nhân cung cấp hàng hóa/dịch vụ bất kỳ;

1.8. “Ứng dụng” là ứng dụng Green SM được cài đặt trên thiết bị di động, thiết bị điện tử, được quản lý, vận hành bởi Green SM;

1.9. “Nền Tảng” nghĩa là Nền tảng thương mại điện tử Green SM bao gồm công nghệ, Ứng dụng, Phần Mềm, cổng thông tin hoặc trang web có liên quan của Green SM, khi được sử dụng cùng với Ứng dụng, cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc truy cập các Sản Phẩm;

1.10. “Phần Mềm” nghĩa là bất kỳ phần mềm nào liên kết với Ứng dụng được cung cấp để tải xuống và cài đặt bởi Green SM và/hoặc Đối tác;

1.11. “Tài khoản Người dùng” là tài khoản sử dụng Ứng dụng của Người dùng được thiết lập và kích hoạt trên Ứng dụng;

1.12. “Tài khoản Đối tác” là tài khoản sử dụng Ứng dụng, Phần Mềm và/hoặc Nền Tảng của Đối tác được thiết lập và kích hoạt trên Ứng dụng, Phần Mềm và/hoặc Nền Tảng.

1.13. Đơn Hàng: có nghĩa là xác nhận về giao dịch giữa Người Dùng với các bên liên quan về việc thực hiện đặt Sản Phẩm thông qua Ứng dụng hoặc Nền Tảng.

1.14. Kỳ Đối Soát: là kỳ tổng hợp Phí Dịch Vụ, được tính từ 0h00 phút ngày 23 tháng trước đến 23h59 phút ngày 22 của tháng đối soát.

2. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT

2.1. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Bạn có quyền, nghĩa vụ và cam kết rằng:

(i) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật để chấp thuận Điều khoản, giao kết, thực

hiện và tuân thủ Hợp Đồng. Theo đó, nếu là cá nhân, Bạn cam kết Bạn đã đủ 18 tuổi trở lên;

(ii) Những thông tin cung cấp cho Green SM luôn đảm bảo cập nhật, đầy đủ và chính xác;

(iii) Đảm bảo các thông tin về Sản Phẩm trên Ứng dụng/Nền Tảng được công bố đầy đủ, chính xác theo quy định của Green SM và pháp luật, không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn;

(iv) Chỉ sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng và Dịch vụ cho mục đích hợp pháp;

(v) Bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà Green SM cung cấp để Bạn sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng và/hoặc Dịch vụ, bao gồm cả việc không chuyển giao tài khoản hay thông tin tài khoản, thông tin đăng nhập tài khoản cho bất kỳ ai, ngoại trừ trường hợp được phép theo thỏa thuận giữa Bạn và Green SM;

(vi) Thông báo cho Green SM ngay lập tức khi phát hiện có hành vi sử dụng trái phép tài khoản của Bạn hoặc vi phạm quy định bảo mật bất kỳ;

(vii) Kiểm tra và đảm bảo tải đúng Ứng dụng/Phần Mềm tương thích với thiết bị di động của mình;

(viii) Không sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng và/hoặc Phần Mềm để gửi và lưu trữ bất kỳ tài liệu hoặc thông tin trái phép nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo; để làm phiền, quấy nhiễu người khác hoặc thực hiện đặt dịch vụ giả mạo; vi phạm điều cấm của pháp luật;

(ix) Không thực hiện các hành vi (dù cố ý hay vô ý) có thể làm hư hỏng, gián đoạn hoạt động hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến Ứng dụng, Nền Tảng, uy tín thương hiệu, tài sản cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của Green SM và/hoặc Đối tác và/hoặc Người dùng;

(x) Cung cấp cho Green SM để thiết lập hoặc duy trì tài khoản sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng và cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của Nền Tảng/Ứng Dụng;

(xi) Đảm bảo tính xác thực, kịp thời và đầy đủ của các thông tin và tài liệu cung cấp theo yêu cầu nếu có của Ứng Dụng/Nền Tảng;

(xii) Không thực hiện các hành vi gian lận, lừa dối hoặc hành vi tương tự nào nhằm hưởng các khoản lợi trái pháp luật từ các sự kiện, chương trình khuyến mại hoặc hoạt động bất kỳ do Green SM tổ chức;

(xiii) Không hủy yêu cầu Sản Phẩm nhiều lần liên tiếp mà không có lý do chính đáng hay thuộc trường hợp bất khả kháng;

(xiv) Nếu có căn cứ hợp lý xác định Bạn vi phạm Điều khoản hoặc quy định pháp luật, Green SM có quyền khóa, hạn chế hoặc từ chối quyền truy cập vào tài khoản sử dụng Dịch vụ, và/hoặc vô hiệu hóa một số tính năng tích hợp sẵn trong Ứng dụng, Nền Tảng mà không làm ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp xử lý khác của Green SM theo Điều khoản và/hoặc quy định pháp luật. Nếu Bạn là Đối tác, Green SM sẽ thông báo trước cho bạn ít nhất 05 ngày qua email/Nền Tảng/Ứng dụng trước khi thực hiện các biện pháp quy định tại điều này, trừ trường hợp theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(xv) Khi yêu cầu Dịch vụ thông qua Ứng dụng/Nền Tảng hoặc khi sử dụng Dịch vụ, Bạn phải tự chi trả cước viễn thông;

(xvi) Việc sử dụng Ứng dụng, Nền tảng, Dịch vụ và/hoặc các tính năng được tích hợp trên Ứng dụng/Nền Tảng phải phù hợp và tuân theo chính sách bảo mật thông tin, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Green SM;

(xvii) Luôn lưu ý về sự an toàn của chính Bạn trong khi sử dụng Dịch vụ, các Sản Phẩm, và cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong khả năng của Bạn để tăng cường sự an toàn khi sử

dụng Dịch vụ, Sản Phẩm. Để tránh hiểu nhầm, Green SM vẫn có trách nhiệm với Bạn cho các Dịch vụ, Sản Phẩm mà Bạn sử dụng của Green SM theo quy định pháp luật;

(xviii) Khi sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho Bạn và/hoặc Dịch vụ, Sản Phẩm;

(xix) Chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại do Bạn gây ra cho chính bản thân Bạn, Đối tác, Green SM, nhân sự của Green SM và bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do lỗi của Green SM hoặc Đối tác;

(xx) Tuân thủ Điều khoản, Chính sách Green SM;

(xxi) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Green SM, Đối tác, Người dùng.

(xxii) Quyền, nghĩa vụ và cam kết khác theo Điều khoản này và pháp luật.

2.2. Nếu Bạn là Đối tác vận chuyển, Bạn có quyền và cam kết thêm rằng:

(i) Được đăng ký, duy trì, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động cung ứng Sản Phẩm; quyết định hàng hóa, dịch vụ, giá bán và chính sách khuyến mại theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Green SM;

(ii) Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật, công cụ hỗ trợ của Nền tảng; được tiếp cận dữ liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Bạn trên Nền tảng; được bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn và được giải quyết yêu cầu, phản ánh, khiếu nại theo nguyên tắc công khai, minh bạch;

(iii) Có giấy phép lái xe hợp lệ phù hợp với loại phương tiện mà Bạn điều khiển và có tất cả các giấy phép, chấp thuận và năng lực để cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc giao hàng thuê cho bên thứ ba;

(iv) Sở hữu, hoặc có quyền sử dụng/quản lý hợp pháp để vận hành phương tiện ("Phương Tiện") mà Bạn dự định sử dụng khi chấp nhận yêu cầu của Người dùng, và Phương Tiện luôn ở trạng thái vận hành tốt, đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn an toàn theo quy định pháp luật và các tiêu chuẩn của Green SM;

(v) Tùy hoàn cảnh, sử dụng thiết bị an toàn và được phép để hỗ trợ việc cung cấp Sản Phẩm cho Người dùng;

(vi) Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; bảo đảm chất lượng Sản Phẩm; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao hàng, bảo hành, đổi trả, hoàn tiền (nếu có); không lợi dụng Nền tảng để kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

(vii) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; bảo vệ dữ liệu của Người dùng/Khách hàng; bảo vệ thông tin của Người dùng/Khách hàng; phối hợp với Green SM và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm pháp luật;

(viii) Chịu trách nhiệm với mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn thương tích cá nhân, tử vong, tổn thất và thiệt hại về tài sản do hoặc bị cáo buộc là kết quả của Sản Phẩm do bạn cung cấp gây ra;

(ix) Tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh vận tải, giao hàng và tự chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật bất kỳ;

(x) Không liên hệ với Người dùng hay Đối tác khác cho các mục đích khác ngoài mục đích liên quan đến Dịch vụ, Sản Phẩm;

(xi) Không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Ứng dụng, Nền Tảng hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Green SM;

(xii) Đồng ý thực hiện các xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên do Green SM hoặc người do Green SM chỉ định thực hiện;

(xiii) Nếu Bạn được yêu cầu và đăng ký tài khoản thay mặt cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động của bạn sẽ là chủ sở hữu của tài khoản, và Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có quyền ràng buộc người sử dụng lao động của mình với Hợp Đồng;

(xiv) Không sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng và/hoặc Nền Tảng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định tại Hợp Đồng;

(xv) Ngoại trừ trường hợp Sản Phẩm là kinh doanh vận tải, bồi hoàn giá trị Đơn Hàng (không gồm phí vận chuyển, phí nền tảng và các phụ phí khác) khi (i) Bạn hủy đơn hàng với lý do chủ quan (không vì các nguyên nhân từ Đối tác Thương nhân và/ hoặc Người dùng) và (ii) thời hạn hoàn thành Đơn Hàng của Đối tác Thương nhân vẫn chưa kết thúc. Thời hạn này được tính từ lúc Bạn có mặt tại địa điểm của Đối tác Thương nhân và thao tác “Tôi đã đến nhà hàng” trên Ứng dụng/Nền Tảng. Số tiền bồi hoàn sẽ được căn trừ vào doanh thu của các chuyến xe phát sinh từ Ứng dụng;

(xvi) Với các Sản Phẩm là kinh doanh vận tải mà pháp luật quy định trách nhiệm mua bảo hiểm cho hành khách/hàng hóa cho đơn vị kinh doanh vận tải thì Đối tác vận chuyển phải mua đầy đủ và đúng loại bảo hiểm theo quy định pháp luật, phí bảo hiểm được tính vào giá vé;

(xvii) Hiểu rằng, với tư cách là thương nhân hoạt động trên sàn giao dịch thương mại điện tử, Bạn có trách nhiệm phát hành và cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng phù hợp quy định pháp luật) đối với Sản Phẩm mà Bạn phân phối/cung cấp qua Ứng dụng/Nền Tảng.

(xxiii) Quyền, nghĩa vụ và cam kết khác theo Điều khoản này và pháp luật.

2.3. Nếu Bạn là Người dùng hay Khách hàng, Bạn có quyền, nghĩa vụ và cam kết thêm rằng:

(i) Được bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng; được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về Dịch vụ, Sản Phẩm và Đối tác;

(ii) Được lựa chọn Dịch vụ, Sản Phẩm, phương thức thanh toán và giao hàng; được bảo vệ dữ liệu cá nhân; được giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại theo quy định;

(iii) Cung cấp thông tin cần thiết, chính xác; thanh toán đầy đủ, đúng hạn;

(iv) Tuân thủ quy định pháp luật, điều kiện hoạt động và điều kiện giao dịch của Nền tảng; không lợi dụng Nền tảng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

(v) Không mang theo các hàng hóa, vật phẩm bị pháp luật cấm hoặc các vật phẩm có thể gây nguy hiểm cho người, phương tiện hoặc tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn ma túy, chất cấm, vũ khí, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các vật phẩm nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật. Green SM không cung cấp dịch vụ giữ hộ hoặc trông giữ hàng hóa, hành lý. Bạn có trách nhiệm tự bảo quản hàng hóa, hành lý của mình trong suốt quá trình sử dụng Dịch Vụ hoặc Sản Phẩm (ngoại trừ đối với Sản Phẩm là Green SM Express hay Green SM Delivery). Các Đối tác vận chuyển sẽ luôn nhắc nhở Bạn kiểm tra hàng hóa, hành lý trước khi kết thúc việc sử dụng Sản Phẩm;

(vi) Việc sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho Bạn. Nếu được phép, Bạn được sử dụng cho một người khác và Bạn phải chịu trách nhiệm chính trước Green SM;

(vii) Không sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng, Dịch vụ và/hoặc Phần mềm để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt các yêu cầu giả mạo.

(viii) Không liên hệ với Đối tác vì những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng Dịch Vụ, Sản Phẩm và

thực hiện quyền khiếu nại theo quy định pháp luật;

(ix) Quyền, nghĩa vụ và cam kết khác theo Điều khoản này và pháp luật.

2.4. Nếu Bạn là Đối tác Thương Nhân, Bạn có quyền, nghĩa vụ và cam kết thêm rằng:

(i) Được đăng ký, duy trì, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động cung ứng Sản Phẩm; quyết định hàng hóa, dịch vụ, giá bán và chính sách khuyến mại theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Green SM;

(ii) Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật, công cụ hỗ trợ của Nền tảng; được tiếp cận dữ liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Bạn trên Nền tảng; được bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn và được giải quyết yêu cầu, phản ánh, khiếu nại theo nguyên tắc công khai, minh bạch;

(iii) Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; bảo đảm chất lượng Sản Phẩm; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao hàng, bảo hành, đổi trả, hoàn tiền (nếu có); không lợi dụng Nền tảng để kinh doanh ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

(iv) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; bảo vệ dữ liệu của Người dùng/Khách hàng; bảo vệ thông tin của Người dùng/Khách hàng; phối hợp với Green SM và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm pháp luật;

(v) Tuân thủ và luôn luôn duy trì tất cả các giấy phép và sự cho phép theo quy định pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về an toàn thực phẩm, công bố thông sản phẩm, quy định về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm). Nếu Sản Phẩm là thực phẩm mà xảy ra ngộ độc, Đối tác Thương nhân phải xử lý, giải quyết và thanh toán các chi phí về khám chữa bệnh, chăm sóc cấp cứu và bồi thường các khoản thiệt hại khác cho Người Dùng/Khách hàng bị ngộ độc thực phẩm. Green SM và Đối tác vận chuyển được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của Sản Phẩm;

(vi) Chuẩn bị và cung cấp đúng, đủ Sản Phẩm theo yêu cầu của Khách hàng/Người dùng;

(vii) Chịu toàn bộ trách nhiệm với các chế tài mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Bạn trong quá trình cung cấp Sản Phẩm.

(viii) Quyền, nghĩa vụ và cam kết khác theo Điều khoản này và pháp luật.

3. THANH TOÁN

3.1. Đối với Đối Tác

3.1.1. Bạn cần phải thanh toán ngay và không hoàn lại các khoản phí cho Green SM để sử dụng Dịch vụ ("Phí Dịch Vụ"). Phí Dịch Vụ là một tỷ lệ phần trăm nhất định của Phí Người Dùng, do Green SM quyết định tại từng thời điểm và có thể được quy định chi tiết trong Hợp đồng với Đối tác.

3.1.2. Bạn thừa nhận rằng tổng Phí Người Dùng mà Người dùng có thể trả trực tiếp cho Bạn bao gồm Phí Dịch Vụ (nếu có) mà bạn thu thay cho Green SM.

3.1.3. Việc thanh toán của Đối tác thực hiện qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức không dùng tiền mặt khác theo quy trình như sau:

(i) Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Kỳ Đối Soát, Green SM lập và gửi Bảng kê Phí Dịch Vụ và các chi phí phát sinh khác trong tháng T (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản Phí Người dùng do Green SM hay Đối tác thu từ Người dùng) (nếu có) theo Kỳ Đối Soát ("Bảng Kê") cho Đối tác qua Tài Khoản Đối Tác và/hoặc thư điện tử của Đối tác và/hoặc một công cụ phù hợp theo quy định của Green SM đã thông báo cho Đối tác.

(ii) Trong 03 ngày làm việc từ khi nhận được Bảng Kê, Đối tác phải xem xét, đối chiếu và phản hồi Green SM qua phương thức tương tự như khi Green SM gửi. Quá thời hạn trên mà Green SM không nhận được phản hồi từ Đối tác thì được xem là Đối tác đã đồng ý với Bảng Kê của Green SM và Green SM sẽ xuất hóa đơn kèm để nghị thanh toán gửi cho Đối tác.

(iii) Nếu các bên không thể thống nhất được số liệu của Bảng Kê trong thời hạn nêu tại mục (ii) Điều này, Green SM sẽ xuất hóa đơn theo số liệu của Bảng Kê mà Green SM gửi. Các bên sẽ tiếp tục trao đổi về phần số liệu chưa thống nhất tại Kỳ Đối Soát tiếp theo, khoản chênh lệch và/hoặc điều chỉnh hóa đơn (nếu có) cũng sẽ được đối trừ ở kỳ tiếp theo này.

(iv) Sau đối soát và bù trừ các khoản nghĩa vụ của mỗi bên, nếu số tiền phải trả của bên nào lớn hơn không thì bên đó phải thanh toán cho bên còn lại trong 10 Ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng của Kỳ Đối Soát. Để tránh hiểu nhầm, khi Đối tác ký Hợp Đồng được hiểu là Đối tác đã đồng ý với việc đối trừ nghĩa vụ này.

(v) Nếu Green SM và Đối tác hợp tác, đồng thực hiện chương trình khuyến mại, các giá trị phải thanh toán giữa các Bên sẽ bao gồm khoản giá trị khuyến mại dưới hình thức tương ứng, và mỗi Bên phải tự chịu chi phí cho phần giá trị này theo tỷ lệ của từng chương trình được Green SM công bố trên Nền Tảng hoặc phương thức khác theo quyết định của Green SM từng thời kỳ.

3.1.4. Green SM có quyền thu Phí Dịch Vụ với Đối tác bằng cách cản trừ trực tiếp vào bất kỳ khoản tiền nào mà Green SM sẽ phải thanh toán cho Đối tác theo Điều khoản và Hợp đồng.

3.2. Đối với Người dùng:

3.2.1. Phí Người dùng sẽ được đề xuất và hiển thị trên Ứng dụng trước khi Bạn sử dụng Sản Phẩm, và không bao gồm các chi phí khác phát sinh trong quá trình Đối tác cung cấp Sản Phẩm cho Bạn như phí cầu đường và phí đỗ xe Các khoản phí phát sinh này thuộc trách nhiệm thanh toán của Bạn.

3.2.2. Phí Người dùng được xác định theo Biểu phí của từng Sản Phẩm do Đối tác và/hoặc Green SM quyết định tại từng thời điểm. Nếu Bạn không đồng ý với Biểu phí thay đổi, Bạn có quyền chấm dứt Hợp Đồng hoặc thỏa thuận đã giao kết.

3.2.3. Khi Bạn đã hoàn thành việc sử dụng Sản Phẩm, Bạn được yêu cầu thanh toán đầy đủ Phí Người dùng và các khoản phát sinh cho Đối tác hoặc Green SM. Bất kỳ khoản thanh toán nào theo lựa chọn đó sẽ không được hoàn lại.

3.2.4. Bạn có thể chọn thanh toán cho Đối tác và/hoặc Green SM bằng tiền mặt, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ ("Thẻ"), hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác có trong Ứng dụng.

3.2.5. Nếu Bạn chọn thanh toán bằng Thẻ, Bạn cần đăng ký một Thẻ hợp lệ theo quy định được thể hiện trên Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng Green SM có quyền xác minh và chấp nhận thông tin Thẻ của Bạn khi Bạn đăng ký Thẻ lần đầu với Green SM cũng như khi Bạn sử dụng Dịch vụ. Mọi chi phí liên quan đến việc thanh toán bằng Thẻ do Bạn chịu.

3.2.6. Green SM có thể từ chối chấp nhận thanh toán bằng Thẻ trên Ứng dụng nếu có bất kỳ lỗi nào trong giao dịch dẫn đến việc tổ chức phát hành Thẻ từ chối thanh toán hoặc khi Green SM tin rằng Thẻ đã được sử dụng cho một giao dịch có thể là lừa đảo, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc sau khi thông báo và trao đổi thống nhất với Bạn về các bằng chứng xác thực xác định Bạn vi phạm Điều khoản này.

3.2.7. Bạn có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với tổ chức phát hành Thẻ.

3.3. Green SM thu thập, xử lý và bảo mật thông tin thanh toán của Bạn theo quy định tại Hợp Đồng, chính

sách bảo mật của Green SM và Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. KHUYẾN MẠI, CHIẾT KHẤU

4.1. Green SM, có thể đưa ra các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại để giới thiệu trên Nền Tảng (như mã giảm giá, phiếu giảm giá, gói hội viên, ...) ("Chương trình khuyến mại"). Các ưu đãi này có hiệu lực, thời hạn áp dụng, giới hạn, phạm vi sử dụng và/hoặc tính năng khác nhau và tuân theo Điều khoản này. Bạn có quyền quyết định tham gia Chương trình khuyến mại này hay không bằng cách thức được Green SM công bố/thông báo trên Nền Tảng hoặc cách thức khác do Green SM quyết định từng thời kỳ.

4.2. Nếu Bạn là Đối Tác, Bạn có thể đăng ký cùng thực hiện Chương trình khuyến mại với Green SM hoặc có thể tạo/thực hiện bất kỳ Chương trình khuyến mại nào khác thông qua các công cụ của Green SM trên Nền Tảng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Bạn. Khi đó, Bạn đồng ý rằng Bạn:

(i) Tuân thủ và thực hiện đúng, đủ các quy trình, thủ tục, điều kiện của Nền Tảng Green SM và pháp luật liên quan về chương trình khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị. Theo đó, việc Green SM cho phép chương trình của Bạn hiển thị trên Nền Tảng không đồng nghĩa rằng Green SM xác nhận chương trình của Bạn phù hợp với quy định pháp luật;

(ii) Cung cấp đầy đủ thông tin và đảm bảo tính xác thực về chương trình, chiến dịch cho Green SM theo yêu cầu của Nền Tảng và pháp luật;

(iii) Tự thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật áp dụng với chương trình;

(iv) Chịu mọi chi phí liên quan đến chương trình do Bạn thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn phí dịch vụ, chi phí thực hiện chương trình, chi phí bồi thường tổn thất, thiệt hại, chi phí phạt vi phạm.... Theo đó Green SM có quyền giữ lại một khoản tiền tương ứng với khoản chi phí mà Bạn phải chịu theo điều khoản này trước khi thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Bạn mà không phải có sự đồng ý của Bạn;

(v) Trực tiếp xử lý mọi khiếu nại hoặc thắc mắc từ Người Dùng liên quan đến chương trình do Bạn thực hiện và chịu mọi trách nhiệm với Người Dùng;

(vi) Với các chương trình cùng thực hiện với Green SM, chịu mọi chi phí thực hiện theo tỷ lệ do Green SM công bố trên Nền Tảng hoặc thông báo cho Bạn.

4.3. Nếu tham gia hoặc thực hiện chương trình bất kỳ, Bạn đồng ý rằng:

(i) Bạn là bên kiểm soát và chịu mọi trách nhiệm với Tài Khoản được cấp để sử dụng Nền Tảng. Theo đó, Bạn chịu mọi trách nhiệm với mọi yêu cầu, hoạt động được thực hiện bởi Tài Khoản của Bạn. Bạn phải thông báo ngay cho Green SM nếu Tài Khoản của Bạn bị sử dụng trái phép và Bạn sẽ phải bồi thường cho mọi tổn thất mà Green SM, Người dùng phải chịu do việc sử dụng trái phép Tài Khoản này gây ra;

(ii) Các ưu đãi này chỉ được sử dụng cho mục đích hợp pháp theo đúng nội dung chương trình. Theo đó, Bạn sẽ không sao chép hay thực hiện các hành vi gian lận để lạm dụng hoặc kiếm lợi ích từ các ưu đãi này của Green SM dưới mọi hình thức;

(iii) Các ưu đãi này không được chuyển nhượng, trao đổi, hoàn lại hay quy đổi thành tiền mặt, trừ khi được Green SM cho phép bằng văn bản.

4.4. Green SM cũng có thể áp dụng các chính sách chiết khấu thương mại cho Người dùng của Green SM. Khi đó, bằng cách sử dụng Dịch vụ và/hoặc Sản Phẩm, Bạn đồng ý hưởng chính sách chiết khấu của Green SM.

5. XẾP HẠNG, ĐÁNH GIÁ

5.4. Người dùng và Đối tác có thể được phép đánh giá lẫn nhau về Sản Phẩm được cung cấp.

5.5. Các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng có quyền đánh giá, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NỘI DUNG CỦA BẠN

6.1. Tài sản sở hữu trí tuệ của Green SM: Green SM và/hoặc bên cấp quyền cho Green SM, tùy từng trường hợp, sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ liên quan đến Dịch vụ, Sản phẩm, Ứng dụng, Phần Mềm và Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, logo, hình ảnh, tên Thương mại, quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác (“Tài sản Sở hữu trí tuệ của Green SM”).

6.2. Quyền sử dụng của Bạn: Trong thời gian hợp tác, Green SM và các bên cấp quyền cho Green SM (nếu có) sẽ cấp cho Bạn một quyền có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển giao hoặc cấp lại, có giới hạn để sử dụng và truy cập vào Ứng dụng và/hoặc Phần Mềm và/hoặc Nền Tảng và Tài sản Sở hữu trí tuệ của Green SM trong phạm vi cần thiết cho mục đích sử dụng Dịch vụ và/hoặc Sản Phẩm theo Điều khoản này và Hợp Đồng.

Ngoài quyền sử dụng có giới hạn nêu trên, không nội dung nào trong Điều khoản này hoặc Hợp đồng được hiểu là việc Green SM bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào đối với Tài sản Sở hữu trí tuệ của Green SM.

6.3. Nội dung của Bạn: “Nội Dung của Bạn” là toàn bộ thông tin, dữ liệu, tài liệu hoặc nội dung do Bạn cung cấp, đăng tải, truyền tải, gửi, công bố hoặc bằng cách khác tạo lập trên hoặc thông qua Ứng dụng, Phần Mềm và/hoặc Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Đối với Khách hàng: thông tin tài khoản, nhận xét, đánh giá, xếp hạng, phản hồi, bình luận, câu hỏi, khiếu nại, hình ảnh, video, âm thanh và các nội dung khác do Khách hàng cung cấp hoặc đăng tải trên Ứng dụng/Nền tảng.

(ii) Đối với Đối tác: nhãn hiệu, logo, tên thương mại, hình ảnh, video, âm thanh, nội dung giới thiệu, thông tin gian hàng, thông tin sản phẩm, dịch vụ, giá bán, chương trình khuyến mại và các nội dung khác do Đối tác hoặc người do Đối tác chỉ định cung cấp hoặc đăng tải trên Ứng dụng/Nền tảng.

Để tránh hiểu nhầm, Nội Dung của Bạn nêu trên không bao gồm dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bạn giữ quyền sở hữu đối với Nội Dung của Bạn, trừ trường hợp pháp luật hoặc các bên có thỏa thuận khác.

6.4. Cấp quyền sử dụng Nội Dung của Bạn: Bằng việc cung cấp hoặc đăng tải Nội Dung của Bạn, Bạn cấp cho Green SM quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp quyền sử dụng lại cho các công ty liên kết, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của Green SM, để lưu trữ, sao chép, xử lý, sử dụng, hiển thị, đăng tải, truyền tải, phân phối, định dạng lại, điều chỉnh kích thước, chuyển đổi định dạng kỹ thuật và khai thác Nội Dung của Bạn trong phạm vi cần thiết nhằm:

(i) Vận hành, duy trì, cải thiện và phát triển Ứng dụng, Phần Mềm, Nền Tảng, Dịch vụ và/hoặc Sản Phẩm;

(ii) Hiển thị Nội Dung của Bạn cho người dùng và các chủ thể có liên quan;

(iii) Hỗ trợ giao dịch, chăm sóc khách hàng, xử lý phản hồi, khiếu nại và giải quyết tranh chấp;

(iv) Phòng ngừa gian lận, quản trị rủi ro, kiểm tra, kiểm toán và tuân thủ pháp luật; và

(v) Thực hiện các mục đích khác được quy định tại Điều Khoản này hoặc được Bạn chấp thuận.

Quyền sử dụng Nội Dung của Bạn phát sinh từ thời điểm Bạn cung cấp hoặc đăng tải nội dung và kéo dài trong thời gian nội dung được duy trì trên Nền Tảng. Green SM được tiếp tục lưu trữ và sử dụng nội dung sau khi nội dung bị xóa hoặc tài khoản bị chấm dứt trong phạm vi cần thiết để tuân thủ pháp luật, lưu trữ hồ sơ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp hoặc giải quyết khiếu nại, điều tra và tranh chấp.

Nếu trong Nội Dung của Bạn bao gồm dữ liệu cá nhân của Bạn, Green SM sẽ thực hiện mã hóa/khử nhận dạng dữ liệu trước khi thực hiện công khai, chia sẻ hay chuyển giao hoặc nếu không thực hiện mã hóa/khử nhận dạng thì Green SM chỉ thực hiện xử lý sau khi có được sự đồng ý của Bạn theo đúng quy định pháp luật. Việc Green SM xử lý dữ liệu cá nhân có trong Nội Dung của Bạn phải tuân theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Green SM và quy định pháp luật áp dụng. Việc Bạn cấp quyền sử dụng Nội Dung của Bạn theo Điều này không thay thế cho sự đồng ý hoặc căn cứ xử lý dữ liệu cá nhân mà pháp luật yêu cầu. Green SM sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, chuyển giao nếu không được Bạn đồng ý rõ ràng.

6.5. Quyền sử dụng bổ sung đối với Nội Dung của Bạn: Ngoài phạm vi quy định tại Điều 6.4, Đối tác cấp cho Green SM quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, không giới hạn số lần sử dụng trong suốt thời gian hợp tác để sử dụng Nội Dung của Bạn nhằm:

- (i) Thiết lập, vận hành và quảng bá gian hàng của Đối tác;
- (ii) Giới thiệu, quảng bá, tiếp thị và truyền thông về Đối tác, sản phẩm, dịch vụ hoặc gian hàng của Đối tác trên Ứng Dụng, website, mạng xã hội, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, chương trình khuyến mại và các kênh truyền thông hợp pháp khác do Green SM quản lý hoặc sử dụng;
- (iii) Định dạng lại, cắt ghép, điều chỉnh kích thước, chuyển đổi định dạng kỹ thuật, biên tập và tối ưu hóa chất lượng hiển thị, với điều kiện không làm sai lệch đáng kể bản chất của nội dung; và
- (iv) Cho phép công ty liên kết, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác quảng cáo và đối tác vận hành hệ thống của Green SM sử dụng nội dung trong phạm vi cần thiết cho các mục đích nêu trên.

6.6. Trách nhiệm của Bạn đối với Nội Dung của Bạn: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Nội Dung của Bạn, bao gồm tính hợp pháp, chính xác, trung thực và phù hợp của nội dung đó.

Bạn cam kết và bảo đảm rằng:

- (i) Bạn là chủ sở hữu hoặc đã có đầy đủ quyền, chấp thuận và giấy phép cần thiết để cung cấp Nội Dung của Bạn và cấp quyền cho Green SM theo Điều Khoản này;
- (ii) Nội Dung của Bạn không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với hình ảnh, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của bên thứ ba;
- (iii) Nội Dung của Bạn không chứa thông tin sai lệch, gian lận, xúc phạm, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, trái đạo đức xã hội hoặc vi phạm pháp luật;
- (iv) Bạn đã có sự đồng ý hợp pháp của cá nhân có hình ảnh, giọng nói, thông tin hoặc dữ liệu cá nhân xuất hiện trong Nội Dung của Bạn; và
- (v) Green SM không phải trả cho Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào tiền bản quyền, phí sử dụng hình ảnh hoặc khoản phí tương tự đối với việc sử dụng Nội Dung của Bạn theo Điều Khoản này.

6.7. Đánh giá, nhận xét và phản hồi của Khách hàng: Khách hàng phải đảm bảo rằng mọi đánh giá, xếp hạng, nhận xét, phản hồi hoặc bình luận được đăng tải dựa trên trải nghiệm thực tế, được trình bày trung thực và không nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, thao túng xếp hạng, quảng cáo trái phép, xúc phạm, phỉ báng hoặc gây thiệt hại cho Green SM, Đối tác hoặc bên thứ ba.

Green SM không xác nhận, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác của các đánh giá, nhận xét hoặc phản hồi do Khách hàng đăng tải. Quan điểm được thể hiện trong các nội dung này là quan điểm của Khách hàng tương ứng và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Green SM.

Green SM có quyền phân loại, tổng hợp, hiển thị, tạm ẩn, hạn chế hiển thị hoặc gỡ bỏ các đánh giá, nhận xét và phản hồi nếu có căn cứ hợp lý cho rằng nội dung:

- (i) Vi phạm Điều Khoản này hoặc pháp luật;
- (ii) Không liên quan đến giao dịch hoặc trải nghiệm thực tế;
- (iii) Có dấu hiệu giả mạo, thao túng hoặc được tạo lập nhằm làm sai lệch kết quả đánh giá;
- (iv) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; hoặc
- (v) Có thể ảnh hưởng đến an toàn, tính toàn vẹn hoặc hoạt động bình thường của Nền Tảng.

6.8. Kiểm soát và xử lý Nội Dung của Bạn: Không áp dụng với trường hợp Bạn là Đối tác mà Nội Dung của Bạn là thông tin về hàng hóa/dịch vụ của Bạn đăng bán trên Ứng dụng/Nền tảng, Green SM có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải chủ động kiểm duyệt, xác minh hoặc giám sát Nội Dung của Bạn trước khi nội dung được đăng tải. Khi nhận được khiếu nại, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có căn cứ hợp lý nghi ngờ Nội Dung của Bạn vi phạm pháp luật, Điều Khoản này hoặc quyền của bên thứ ba, Green SM có quyền, không cần thông báo trước:

- (i) Từ chối đăng tải, tạm ẩn, hạn chế hiển thị, chặn truy cập hoặc gỡ bỏ nội dung;
- (ii) Yêu cầu Bạn giải trình, sửa đổi hoặc cung cấp tài liệu chứng minh;
- (iii) Tạm ngừng hoặc hạn chế tài khoản, gian hàng hoặc Dịch Vụ liên quan;
- (iv) Bảo lưu nội dung và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật; và/hoặc
- (v) Áp dụng biện pháp khác được quy định tại Điều Khoản này hoặc Hợp Đồng.

Việc Green SM tiếp nhận, lưu trữ, hiển thị, xử lý hoặc không gỡ bỏ Nội Dung của Bạn không được hiểu là Green SM xác nhận, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm thay cho Bạn về nội dung đó. Bạn có quyền gửi giải trình hoặc tài liệu chứng minh liên quan đến Nội Dung của Bạn bị hạn chế hiển thị hoặc gỡ bỏ theo phương thức do Green SM công bố. Green SM có quyền xem xét việc khôi phục nội dung trên cơ sở tài liệu được cung cấp nhưng không có nghĩa vụ phải khôi phục nếu Green SM vẫn có căn cứ hợp lý cho rằng nội dung vi phạm Điều Khoản này, pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba.

6.9. Nội dung bị cấm: Bạn không được cung cấp, đăng tải, truyền tải hoặc công bố Nội Dung của Bạn nếu nội dung đó:

- (i) Sai sự thật, giả mạo, gian lận, gây nhầm lẫn hoặc không liên quan đến giao dịch, Sản Phẩm hoặc Dịch vụ;
- (ii) Xúc phạm, phỉ báng, đe dọa, quấy rối, phân biệt đối xử, tục tĩu, khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc trái đạo đức xã hội;
- (iii) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với hình ảnh, quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba;
- (iv) Chứa mã độc, vi-rút, liên kết độc hại, thư rác hoặc nội dung nhằm can thiệp, phá hoại hoặc truy cập trái phép vào Ứng dụng, Phần Mềm hoặc Nền Tảng;
- (v) Thông tin về hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ đang bị tạm dừng lưu thông theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cập nhật từ

khóa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(vi) Quảng cáo trái phép, thao túng đánh giá, xếp hạng hoặc cạnh tranh không lành mạnh; hoặc

(vii) Vi phạm pháp luật, Điều Khoản này, Hợp Đồng, tiêu chuẩn hoặc chính sách được Green SM công bố từng thời kỳ.

6.10. Ý kiến đóng góp: Trường hợp Bạn tự nguyện cung cấp cho Green SM ý tưởng, đề xuất, kiến nghị hoặc phản hồi liên quan đến việc cải tiến Ứng dụng, Phần Mềm, Nền Tảng, Dịch vụ hoặc Sản Phẩm (“Ý Kiến Đóng Góp”), Bạn đồng ý rằng Green SM được quyền sử dụng, phân tích, phát triển và áp dụng Ý Kiến Đóng Góp đó trên cơ sở không độc quyền, miễn phí và không bị giới hạn về thời gian, mà không phải thanh toán hoặc ghi nhận quyền lợi cho Bạn, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Green SM không có nghĩa vụ phải tiếp nhận, triển khai hoặc phản hồi đối với bất kỳ Ý Kiến Đóng Góp nào.

6.11. Bồi thường: Trong phạm vi pháp luật cho phép, Bạn có trách nhiệm bồi thường cho Green SM đối với các thiệt hại, chi phí hợp lý, khoản phạt, nghĩa vụ thanh toán, yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp phát sinh từ:

(i) Nội Dung của Bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của bên thứ ba;

(ii) Bạn không có đầy đủ quyền hoặc chấp thuận cần thiết để cung cấp nội dung và cấp quyền cho Green SM;

(iii) Nội Dung của Bạn không chính xác, gian lận, gây nhầm lẫn, xúc phạm hoặc phỉ báng; hoặc

(iv) Bạn vi phạm các cam kết, bảo đảm hoặc nghĩa vụ tại Điều này.

6.12. Hệ quả khi chấm dứt hợp tác: Khi Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác giữa Green SM và Bạn chấm dứt vì bất kỳ lý do nào:

(i) Mọi quyền sử dụng Tài sản Sở hữu trí tuệ của Green SM đã cấp cho Bạn theo Điều Khoản này và/hoặc Hợp Đồng tự động chấm dứt, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản;

(ii) Bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng và gỡ bỏ, xóa bỏ nhãn hiệu, logo, tên thương mại, hình ảnh nhận diện và các Tài sản Sở hữu trí tuệ khác của Green SM khỏi gian hàng, biển hiệu, phương tiện, đồng phục, tài liệu, ấn phẩm, tài khoản trực tuyến và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu, quản lý hoặc kiểm soát của Bạn;

(iii) Bạn không được sử dụng bất kỳ tài sản, tài liệu, phương tiện hoặc nội dung nào, kể cả tài sản thuộc sở hữu của Bạn, có chứa hoặc gắn với Tài sản Sở hữu trí tuệ của Green SM theo cách có khả năng gây nhầm lẫn rằng Bạn vẫn đang hợp tác, liên kết, được tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận bởi Green SM; và

(iv) Bạn không được sử dụng Tài sản Sở hữu trí tuệ của Green SM theo cách gây phương hại đến uy tín, danh tiếng hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của Green SM.

Việc chấm dứt Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác không ảnh hưởng đến các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã phát sinh trước thời điểm chấm dứt, bao gồm nghĩa vụ xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến Nội Dung của Đối tác.

Các quy định về quyền và trách nhiệm đối với Nội Dung của Bạn, lưu trữ hồ sơ, xử lý khiếu nại, bảo mật, bồi thường, giới hạn trách nhiệm và bảo vệ Tài sản Sở hữu trí tuệ của Green SM tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác chấm dứt trong phạm vi cần thiết để thực hiện mục đích của các quy định đó.

7. BẢO MẬT

Bạn phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Green SM, nhân sự của Green SM, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Green SM và các công ty liên kết của Green SM, cũng như các thông tin/dữ liệu cá nhân liên quan đã được tiết lộ với Bạn bởi Green SM hoặc đại diện của Green SM (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, tại hoặc sau ngày của Điều khoản này) hoặc đã được Bạn thu thập gián tiếp hay trực tiếp, từ Green SM hoặc bất kỳ các công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp Đồng.

8. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Green SM không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về Sản Phẩm được cung cấp bởi Đối tác hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào được mua thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp Người dùng/Khách hàng chịu thiệt hại phát sinh trực tiếp từ lỗi của Đối tác trong quá trình sử dụng Nền Tảng, Người dùng/Khách hàng có quyền yêu cầu Green SM hỗ trợ giải quyết khiếu nại với Đối tác theo quy trình, thủ tục được Green SM công bố trên Ứng dụng/Nền tảng.

9. LỖI INTERNET

Dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị Bạn sử dụng hoặc Đối tác sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài miền phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. Green SM sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề này.

10. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bằng việc đồng ý với Điều khoản khi sử dụng Ứng dụng, Nền Tảng, Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ bồi thường và giữ cho Green SM, các bên cấp quyền cho Green SM và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Green SM không bị tổn hại bởi mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và phí khác phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc Bạn sử dụng Dịch vụ và/hoặc Ứng dụng để cung cấp/sử dụng Sản Phẩm, hoặc (b) việc Bạn vi phạm Điều khoản bất kỳ hoặc quy định pháp luật, hoặc (c) việc Bạn vi phạm quyền của bên thứ ba bất kỳ, hoặc (d) việc Bạn cung cấp/sử dụng hoặc cung cấp/sử dụng sai Dịch vụ và/hoặc Sản Phẩm và/hoặc Ứng dụng; (e) khi vận hành bất kỳ phương tiện nào để cung cấp Sản Phẩm. Theo đó, Bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho Green SM, các bên liên quan do hành vi vi phạm điều khoản này của Bạn.

Trừ khi có quy định khác, trừ trường hợp Bạn là Người dùng/Khách Hàng, và trong phạm vi pháp luật cho phép, giới hạn trách nhiệm của Green SM chỉ trong phạm vi tổng số tiền mà Bạn đã thực tế chi trả và/hoặc kể từ khi Bạn sử dụng Dịch vụ trong suốt sự kiện làm phát sinh khiếu nại.

Với trường hợp Bạn là Người dùng/Khách Hàng, GSM có trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại của Người dùng/Khách Hàng theo quy định của pháp luật nếu GSM vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Hợp Đồng và/hoặc Điều khoản này tương tự như các trường hợp Người dùng/Khách hàng vi phạm.

11. THÔNG BÁO

Green SM có thể gửi thông báo qua Ứng dụng, Phần Mềm, Nền Tảng dưới dạng thông báo chung, thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Bạn có trong hồ sơ của Green SM, hoặc bằng thư đảm bảo đến địa chỉ của Bạn lưu trong dữ liệu của Green SM.

Thông báo của Green SM sẽ được coi là đã gửi tới Bạn sau 48 giờ kể từ lúc gửi bưu điện (nếu được gửi bằng thư bảo đảm) hoặc sau 01 giờ sau khi đã gửi (nếu gửi bằng thư điện tử).

Bạn có thể gửi thông báo cho Green SM bằng thư điện tử đến support.vn@greensm.com, thư bảo đảm qua bưu điện tới địa chỉ của Green SM theo thông tin liên hệ đã được cung cấp trên Ứng dụng, Nền Tảng. Thời điểm có hiệu lực của thông báo là khi Green SM nhận được.

12. CHUYỂN GIAO

Bạn không được chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh theo Hợp Đồng nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Green SM. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Green SM, việc chuyển giao này sẽ bị coi là vô hiệu.

Green SM có thể chuyển giao quyền, nghĩa vụ của mình phát sinh theo Hợp Đồng mà không cần sự chấp thuận của Bạn, trừ trường hợp Bạn là Người Dùng, Khách hàng.

13. BẤT KHẢ KHÁNG

13.1. Những sự kiện sau được coi là sự kiện bất khả kháng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”): Mưa lớn, bão lụt, sạt lở, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, dịch bệnh, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện xảy ra một cách khách quan khác.

13.2. Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng chỉ được miễn trách nhiệm nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: (i) Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng; (ii) Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ; và (iii) thông báo cho Bên kia trong vòng 03 Ngày Làm Việc kể từ thời điểm xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

13.3. Trong trường hợp một Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn 60 ngày, bất kỳ Bên nào cũng có thể, bằng một thông báo bằng văn bản gửi Bên kia, đơn phương chấm dứt giao dịch đã giao kết.

14. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

14.1. Nếu có tranh chấp bất kỳ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Điều khoản và/hoặc Hợp Đồng, Green SM và Bạn sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng thương lượng, mỗi bên có quyền đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

14.2. Không phụ thuộc vào các quy định trái với điều này, Green SM chỉ đóng vai trò là trung gian tiếp nhận thông tin và chuyển tới bên có trách nhiệm theo quy định tại Điều khoản này, Quy chế hoạt động của Green SM và pháp luật có liên quan đối với khiếu nại giữa Đối tác và Người dùng. Theo đó, Đối Tác và Người Dùng đồng ý rằng đầu tiên các bên sẽ đối thoại để cố gắng giải quyết. Nếu không thể thỏa thuận, mỗi bên đều có thể khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền.

14.3. Bạn vui lòng tham chiếu Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại được đăng tải trên Nền Tảng/Ứng dụng khi thực hiện quyền khiếu nại.

15. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn tuân theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Green SM được đăng tải trên Ứng dụng, Nền Tảng.

16. LIÊN KẾT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI BÊN THỨ BA

16.1. Các đường dẫn đến trang điện tử của bên thứ ba có trên Ứng dụng và/hoặc Nền Tảng có thể dẫn Bạn rời khỏi Nền Tảng. Những đường dẫn này được cung cấp chỉ nhằm mục đích hỗ trợ hoặc tham khảo. Tuy nhiên, các trang điện tử được truy cập thông qua các đường dẫn này không thuộc quyền kiểm soát của Green SM mà theo đó, Người Dùng hay Đối tác hoàn toàn chịu trách nhiệm và rủi ro khi truy cập vào

các trang điện tử đó. Green SM không chịu trách nhiệm đối với những nội dung hay đường dẫn của bất kỳ trang điện tử nào được dẫn truyền.

16.2. Ứng dụng có thể được tích hợp trên nền tảng hoặc trang điện tử của bên thứ ba và Green SM sẽ thông báo trên Ứng dụng/Nền Tảng. Khi sử dụng Dịch vụ hay Sản Phẩm trên nền tảng hoặc trang điện tử của bên thứ ba, Bạn đồng thời đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn cũng đồng ý rằng Green SM không chịu trách nhiệm về dịch vụ của bên thứ ba và/hoặc tính chính xác của hàng hóa/dịch vụ, bao gồm các chức năng, độ tin cậy, an ninh, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác của các nền tảng hoặc trang điện tử bên thứ ba đó.

16.3. Khi Bạn sử dụng Dịch vụ hay Sản Phẩm trên nền tảng hoặc trang điện tử của bên thứ ba, Green SM vẫn sẽ xử lý yêu cầu của Bạn. Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho Green SM hoặc bên thứ ba trừ khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để xử lý yêu cầu của chính Bạn và khi đó, Bạn đồng ý với các quy định về bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của nền tảng, trang điện tử của bên thứ ba.

16.4. Green SM có thể, theo quyết định riêng của mình, đặt các giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế Người dùng, Đối tác sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ hoặc Sản Phẩm trên nền tảng hoặc trang điện tử của bên thứ ba.

17. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GREEN SM

17.1. Ban hành, công khai và tổ chức thực hiện điều kiện hoạt động, điều kiện giao dịch;

17.2. Xây dựng, công khai tiêu chuẩn Dịch vụ, quy trình tham gia hoạt động trên Nền tảng;

17.3. Thu phí Dịch vụ (nếu có) theo chính sách giá công bố;

17.4. Thông tin đầy đủ hoặc tóm tắt về hình thức khuyến mại được áp dụng (nếu có);

17.5. Bảo đảm vận hành an toàn, ổn định Nền tảng;

17.6. Quy định các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt, hạn chế Tài khoản;

17.7. Giám sát, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

17.8. Kiểm duyệt nội dung thông tin về Sản Phẩm do Đối tác khởi tạo trước khi cho phép hiển thị trên Nền tảng đảm bảo không vi phạm điều cấm theo quy định pháp luật;

17.9. Cung cấp Dịch vụ theo đúng nội dung Quy chế hoạt động đã đăng ký với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

17.10. Tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại điện tử và các pháp luật có liên quan cũng như Hợp Đồng, Điều khoản này;

17.11. Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Phần Mềm và/hoặc Nền Tảng trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều Khoản đã công bố.

17.12. Phối hợp với Đối tác giải quyết các khiếu nại của Người dùng liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm trong phạm vi trách nhiệm của Green SM theo quy định pháp luật;

17.13. Cung cấp hóa đơn Phí Dịch Vụ theo quy định pháp luật;

17.14. Cung cấp đầy đủ và chính xác cho Khách Hàng/Người Dùng các thông tin theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, nếu Green SM không tuân thủ nghĩa vụ này, Khách

Hàng/Người dùng được quyền thực hiện các hành động quy định tại Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm (i) thỏa thuận lựa chọn cách thức xử lý Hợp Đồng; và/hoặc với các Hợp Đồng có thời hạn trên 30 ngày, trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết Hợp Đồng, đơn phương chấm dứt Hợp Đồng với điều kiện thông báo trước cho Green SM ít nhất 10 ngày làm việc và không phải trả bất kỳ chi phí nào khác ngoài các chi phí cho các Dịch Vụ đã sử dụng (nếu có) và các chi phí thuộc trách nhiệm của Khách Hàng trong thời gian Dịch Vụ đã sử dụng (nếu có); và/hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tuyên bố Hợp Đồng vô hiệu hay hủy bỏ Hợp Đồng theo quy định của pháp luật.

17.15. Bảo vệ thông tin của Khách Hàng/Người dùng theo Quy tắc bảo vệ thông tin người tiêu dùng của Green SM đăng tải trên Nền Tảng và pháp luật có liên quan. Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Bạn;

17.16. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều khoản này và pháp luật.

18. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

18.1. Với Khách Hàng/Người dùng, Green SM không thu phí sử dụng Dịch Vụ trong suốt quá trình sử dụng Ứng dụng/Nền Tảng cũng như trong thời gian gia hạn sử dụng Dịch Vụ.

18.2. Với Khách Hàng/Người dùng, Dịch Vụ được cung cấp ngay khi Khách hàng/Người dùng hoàn tất việc đăng ký và đăng nhập Tài khoản cho đến khi bị chấm dứt theo các quy định của Điều Khoản này hoặc theo thỏa thuận của các Bên hoặc khi Khách hàng/Người dùng chủ động chấm dứt việc sử dụng Nền Tảng/Ứng dụng.

18.3. Không ảnh hưởng bởi các điều khoản khác, nếu Green SM đưa ra yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng giữa Green SM và Khách hàng/Người dùng theo các quy định tại Điều khoản, Green SM sẽ thông báo trước cho Khách hàng/Người dùng ít nhất 07 ngày làm việc trước thời điểm chấm dứt.